

0035213-92.2016.8.26.0071

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... foi denunciado pelo delito de tráfico de entorpecentes, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, fato ocorrido em 15 de maio de 2016.

A denúncia ainda foi recebida em 28 de fevereiro de 2018.

Em 24 de junho de 2019 o réu foi condenado como incurso no artigo 28 da Lei

11.343/06 à prestação de serviços à comunidade pelo período de seis meses, decisão que transitou em julgado em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru - SP - cep 17060-250

0035213-92.2016.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0035213-92.2016.8.26.0071

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

MARCUS VINICIUS CUSTODIO DE SOUZA

Juiz de Direito: Dr. Érica Marcelina Cruz

VISTOS.

MARCUS VINICIUS CUSTODIO DE SOUZA foi denunciado pelo delito de tráfico de entorpecentes, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, fato ocorrido em 15 de maio de 2016.

A denúncia ainda foi recebida em 28 de fevereiro de 2018.

Em 24 de junho de 2019 o réu foi condenado como incurso no artigo 28 da Lei

11.343/06 à prestação de serviços à comunidade pelo período de seis meses, decisão que transitou em julgado em 01 de julho de 2019.

Ocorre que o sentenciado não foi localizado para iniciar o cumprimento da medida perante a Central de Penas e Medidas Alternativas (fls. 158 e 165) e, quando localizado, não pode iniciar o cumprimento da pena, vez que o advento da pandemia de Covid-19 interrompeu os atendimentos na Central de Penas e Medidas Alternativas, situação que permanece até a presente data.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público requereu a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

DECIDO.

O artigo 30 da Lei 11.343/06 estabeleceu o prazo de 02(dois) anos para imposição e a execução das penas no crime de uso de entorpecente.

Assim, como bem trazido pelo douto Promotor de Justiça, ocorreu a prescrição da

pretensão punitiva estatal, pois desde a data do fato já se passaram mais de dois anos.

Isso posto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do agente em relação do crime imputado ao sentenciado, o que faço com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal. Oportunamente, arquivem-se os autos, com as formalidades de praxe. Intime-se.

Bauru, 04 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA